

Termos de Serviço — Axé: Guia Espiritual de Umbanda e Candomblé

Versão: 1.0

Data de vigência: 27 de março de 2026

Última atualização: 27 de março de 2026

Apresentação

O aplicativo **Axé — Guia Espiritual de Umbanda e Candomblé** (“Axé”, “o App” ou “o Serviço”) é uma plataforma digital independente dedicada à preservação, ao estudo e à vivência das tradições espirituais afro-brasileiras, incluindo Umbanda, Candomblé e demais Matrizes Africanas. O App é desenvolvido e mantido de forma independente, sem vínculo institucional com qualquer terreiro, federação, denominação religiosa ou organização oficial. O Axé oferece funcionalidades gratuitas e, opcionalmente, funcionalidades adicionais mediante pagamento, conforme descrito na Cláusula 8.

Ao instalar, acessar ou utilizar o Axé, você (“Usuário”) declara ter lido, compreendido e concordado integralmente com os presentes Termos de Serviço (“Termos”). Caso não concorde com qualquer disposição aqui prevista, solicitamos que não utilize o Serviço.

Estes Termos são regidos pela legislação brasileira, em especial pela **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018)**, pelo **Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)**, pelo **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)** e pelo **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA — Lei nº 8.069/1990)**.

Cláusula 1 — Definições

Para os fins destes Termos, adotam-se as seguintes definições:

Termo	Definição
App / Serviço	O aplicativo Axé e todos os seus recursos, conteúdos e funcionalidades
Usuário	Toda pessoa natural que instala, acessa ou utiliza o App
Conta	Perfil de acesso criado voluntariamente pelo Usuário
Conteúdo	Textos, imagens, áudios, consultas ao Orixá, entradas do Diário Espiritual e demais materiais disponibilizados no App
IA / Orixá Digital	Funcionalidade de consulta espiritual mediada por inteligência artificial generativa
Dados Pessoais	Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável, conforme art. 5º da LGPD
Dados Sensíveis	Dados sobre crença religiosa, origem étnica ou racial, conforme art. 5º, II da LGPD
Desenvolvedor	O responsável pelo desenvolvimento e manutenção do App

Cláusula 2 — Acesso e Elegibilidade

O Axé é destinado a pessoas com **14 (quatorze) anos de idade ou mais**. Usuários entre 14 e 17 anos são considerados adolescentes nos termos do ECA e poderão utilizar o App, sendo recomendável o conhecimento e a supervisão dos responsáveis legais quanto ao uso de funcionalidades como a Consulta ao Orixá.

O acesso às funcionalidades **básicas** do App é gratuito. O Desenvolvedor poderá oferecer, a seu exclusivo critério, **funcionalidades adicionais ou premium** mediante pagamento, cujos preços, condições e formas de cobrança serão informados de forma clara e destacada antes de qualquer transação, em conformidade com o art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor. O botão “Apoiar o Axé ☕” representa uma **contribuição voluntária** do Usuário, distinta das funcionalidades pagas, sem qualquer obrigação ou contrapartida de serviço adicional.

O Desenvolvedor reserva-se o direito de suspender ou encerrar o acesso de qualquer Usuário que viole estes Termos, sem necessidade de aviso prévio em casos de violação grave.

Cláusula 3 — Natureza do Conteúdo Espiritual

3.1 Caráter Educativo, Cultural e Espiritual

O Axé é um espaço de **preservação cultural e espiritual** das tradições afro-brasileiras. Todo o conteúdo disponibilizado — incluindo informações sobre Orixás, entidades, pontos cantados, ervas sagradas, calendário litúrgico e glossário — tem finalidade **educativa, cultural e de apoio à vivência espiritual individual**, sem constituir prescrição médica, diagnóstico de saúde, aconselhamento jurídico, financeiro ou psicológico.

3.2 Funcionalidade de Consulta ao Orixá (IA)

A funcionalidade “Consulta ao Orixá” utiliza **inteligência artificial generativa** para produzir respostas inspiradas nas tradições afro-brasileiras. O Usuário reconhece e concorda que:

- As respostas geradas pela IA **não representam a manifestação real de entidades espirituais**, terreiros, sacerdotes ou qualquer autoridade religiosa reconhecida;
- O conteúdo gerado tem caráter **reflexivo e inspiracional**, não devendo ser interpretado como orientação definitiva para decisões de saúde, relacionamentos, finanças ou situações de risco;
- Em situações de crise emocional, sofrimento psíquico ou emergência, o Usuário deve buscar auxílio profissional qualificado (CVV: 188 | CAPS | SAMU: 192);
- O Desenvolvedor não se responsabiliza por decisões tomadas com base exclusiva nas respostas da IA.

3.3 Respeito à Diversidade Religiosa

O Axé respeita a **liberdade de crença e de culto** garantida pelo art. 5º, VI da Constituição Federal. O App não promove intolerância religiosa, discriminação racial ou qualquer forma de preconceito. Conteúdos que atentem contra a dignidade das tradições afro-brasileiras ou de qualquer outra crença são expressamente proibidos.

Cláusula 4 — Conduta do Usuário

O Usuário compromete-se a utilizar o Axé de forma responsável, ética e em conformidade com a legislação brasileira. São **expressamente vedadas** as seguintes condutas:

4.1 Utilizar o App para fins ilegais, fraudulentos ou que causem dano a terceiros;

4.2 Publicar, compartilhar ou transmitir conteúdo que contenha discurso de ódio, intolerância religiosa, racismo, discriminação por origem étnica, gênero, orientação sexual ou qualquer outra forma de preconceito, nos termos da Lei nº 7.⁷¹⁶/1989 (Lei do Racismo) e da Lei nº 9.⁴⁵⁹/1997;

4.3 Reproduzir, distribuir, modificar ou comercializar o conteúdo do App sem autorização expressa do Desenvolvedor;

4.4 Tentar acessar sistemas, servidores ou dados de outros usuários sem autorização;

4.5 Utilizar o App para disseminar desinformação religiosa, práticas enganosas ou conteúdo que explore a fé de terceiros com fins lucrativos não autorizados;

4.6 Fazer uso da funcionalidade de IA para gerar conteúdo ofensivo, discriminatório ou que viole direitos de terceiros.

O descumprimento destas vedações poderá acarretar a suspensão imediata do acesso e, quando aplicável, a comunicação às autoridades competentes.

Cláusula 5 — Propriedade Intelectual

5.1 Conteúdo do Desenvolvedor

Todo o conteúdo original do Axé — incluindo textos sobre Orixás, entidades, ervas, pontos cantados, design do App, logotipo, código-fonte e materiais editoriais — é de **titularidade do Desenvolvedor** e está protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.⁶¹⁰/1998). É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa.

5.2 Conteúdo de Domínio Público e Tradição Oral

O Axé reconhece que parte do conhecimento das tradições afro-brasileiras pertence ao **patrimônio cultural imaterial** do povo brasileiro, conforme o art. 216 da Constituição Federal e a Convenção da UNESCO sobre Patrimônio Cultural Imaterial (2003). O App compromete-se a tratar esse conhecimento com respeito, atribuindo crédito às tradições de origem sempre que possível.

5.3 Conteúdo Gerado pelo Usuário

O Usuário mantém a titularidade sobre o conteúdo que produz no App (como entradas do Diário Espiritual). Ao utilizar funcionalidades que envolvam armazenamento, o Usuário concede ao Desenvolvedor licença limitada, não exclusiva e revogável para processar e exibir esse conteúdo exclusivamente para a prestação do Serviço.

Cláusula 6 — Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

6.1 Dados Coletados

O Axé coleta apenas os dados estritamente necessários para o funcionamento do Serviço:

Categoria	Dados	Base Legal (LGPD)
Perfil voluntário	Nome, Orixá regente, gênero (opcional)	Consentimento (art. 7º, I)
Conta (opcional)	E-mail, senha (hash)	Consentimento (art. 7º, I)
Uso do App	Preferências, histórico local	Legítimo interesse (art. 7º, IX)
Técnicos	Logs de erro, versão do SO	Legítimo interesse (art. 7º, IX)

6.2 Dados Sensíveis

A **crença religiosa** e a **origem étnica** são dados pessoais sensíveis nos termos do art. 5º, II da LGPD. O Axé trata esses dados com base no **consentimento específico e destacado** do Usuário (art. 11, I da LGPD) e exclusivamente para a finalidade de

personalização da experiência espiritual no App. Esses dados **não são compartilhados com terceiros** para fins comerciais ou publicitários.

6.3 Armazenamento e Segurança

Os dados de perfil são armazenados prioritariamente no **dispositivo do próprio Usuário** (armazenamento local). Quando o Usuário opta por criar uma conta, os dados são armazenados em servidores com criptografia em trânsito (TLS) e em repouso. O Desenvolvedor adota medidas técnicas e organizacionais razoáveis para proteger os dados contra acesso não autorizado, perda ou destruição.

6.4 Direitos do Titular

Nos termos dos arts. 17 a 22 da LGPD, o Usuário tem direito a:

- **Confirmação** da existência de tratamento de seus dados;
- **Acesso** aos dados tratados;
- **Correção** de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- **Anonimização, bloqueio ou eliminação** de dados desnecessários;
- **Portabilidade** dos dados a outro fornecedor de serviço;
- **Eliminação** dos dados tratados com base em consentimento;
- **Revogação do consentimento** a qualquer tempo;
- **Oposição** ao tratamento realizado com base em legítimo interesse.

Para exercer qualquer desses direitos, o Usuário pode entrar em contato pelo canal indicado na Cláusula 10.

6.5 Retenção e Exclusão

Os dados são retidos pelo tempo necessário para a prestação do Serviço ou pelo prazo exigido por lei. O Usuário pode solicitar a exclusão de sua conta e de todos os dados associados a qualquer momento, diretamente nas configurações do App ou por contato com o Desenvolvedor.

Cláusula 7 — Uso de Inteligência Artificial

O Axé utiliza serviços de inteligência artificial generativa de terceiros para a funcionalidade de Consulta ao Orixá. O Desenvolvedor informa que:

- As consultas realizadas pelo Usuário podem ser processadas por modelos de linguagem de terceiros, sujeitos às políticas de privacidade dos respectivos provedores;
 - O Desenvolvedor não utiliza o conteúdo das consultas para treinamento de modelos de IA sem o consentimento explícito do Usuário;
 - As respostas geradas são de natureza probabilística e não garantem precisão, completude ou adequação a situações específicas.
-

Cláusula 8 — Modelo Comercial, Doações e Funcionalidades Pagas

8.1 Funcionalidades Gratuitas

As funcionalidades básicas do Axé — incluindo consulta ao Orixá, catálogo de Orixás e entidades, ervas sagradas, calendário litúrgico, glossário e diário espiritual — são e permanecerão **gratuitas e sem anúncios**.

8.2 Funcionalidades Pagas (Premium)

O Desenvolvedor poderá disponibilizar, em versões futuras do App, **funcionalidades adicionais mediante pagamento** (modelo freemium). Quando isso ocorrer:

- O preço, a periodicidade e as condições de cada funcionalidade paga serão informados de forma **clara, destacada e prévia** à contratação, conforme art. 39, IV do CDC;
- O Usuário terá direito de arrependimento e cancelamento no prazo de **7 (sete) dias** a contar da contratação, nos termos do art. 49 do CDC, com reembolso integral;
- As cobranças serão processadas por plataformas de pagamento de terceiros (como Google Play Billing ou Apple In-App Purchase), sujeitas aos seus próprios

termos;

- O Desenvolvedor não armazena dados de cartão de crédito ou informações financeiras do Usuário;
- A contratação de funcionalidades pagas não é condição para o uso das funcionalidades gratuitas.

8.3 Doações Voluntárias

O botão “Apoiar o Axé ☕” direciona o Usuário à plataforma **Buy Me a Coffee** (buymeacoffee.com/axeapp), onde pode realizar uma contribuição voluntária, **distinta e independente** das funcionalidades pagas. O Desenvolvedor esclarece que:

- As doações são processadas exclusivamente pela plataforma Buy Me a Coffee, sujeita aos seus próprios termos e política de privacidade;
- As doações não geram direito a funcionalidades exclusivas, reembolso ou qualquer contrapartida além da contribuição para a manutenção do App;
- As contribuições recebidas são destinadas à manutenção de servidores, desenvolvimento de novos conteúdos e melhoria contínua do App.

Cláusula 9 — Limitação de Responsabilidade

9.1 Disponibilidade do Serviço

O Axé é fornecido “no estado em que se encontra” (*as is*). O Desenvolvedor não garante disponibilidade ininterrupta do Serviço e reserva-se o direito de realizar manutenções, atualizações ou interromper o App temporária ou definitivamente, com ou sem aviso prévio.

9.2 Conteúdo de IA

O Desenvolvedor não se responsabiliza por danos diretos, indiretos, incidentais ou consequentes decorrentes do uso ou da impossibilidade de uso das respostas geradas pela IA, incluindo decisões tomadas com base nessas respostas.

9.3 Links Externos

O App pode conter links para sites ou serviços de terceiros. O Desenvolvedor não se responsabiliza pelo conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de sites externos.

9.4 Força Maior

O Desenvolvedor não será responsável por falhas decorrentes de caso fortuito, força maior, falhas de infraestrutura de terceiros (provedores de nuvem, lojas de aplicativos) ou atos de terceiros fora de seu controle razoável.

Cláusula 10 — Contato e Encarregado de Dados (DPO)

Para dúvidas, solicitações relacionadas a dados pessoais, denúncias de violação ou qualquer comunicação referente a estes Termos, o Usuário pode entrar em contato pelo seguinte canal:

E-mail: erikferris@proton.me

Plataforma de suporte: buymeacoffee.com/axeapp

Prazo de resposta: até 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 18, § 3º da LGPD

O **Encarregado de Proteção de Dados (DPO)** do App, nos termos do art. 41 da LGPD, é:

Nome: Erik Ferris

E-mail: erikferris@proton.me

Cláusula 11 — Menores de Idade

O Axé adota medidas especiais de proteção a menores, em conformidade com o ECA e com a LGPD:

- O App **não é destinado a crianças com menos de 14 anos**. Caso o Desenvolvedor identifique que dados de crianças foram coletados sem o consentimento dos responsáveis, tais dados serão imediatamente excluídos;

- O App **não exibe publicidade** de qualquer natureza, eliminando riscos de publicidade direcionada a menores;
 - A funcionalidade de Consulta ao Orixá é de natureza reflexiva e espiritual, não contendo conteúdo adulto, violento ou inadequado para adolescentes.
-

Cláusula 12 — Alterações nos Termos

O Desenvolvedor reserva-se o direito de atualizar estes Termos a qualquer tempo, para refletir mudanças legais, tecnológicas ou operacionais. As alterações serão comunicadas ao Usuário por meio de notificação no App e/ou por e-mail cadastrado, com antecedência mínima de **15 (quinze) dias** para alterações relevantes. O uso continuado do App após a comunicação implica a aceitação dos novos Termos.

Cláusula 13 — Disposições Gerais

13.1 Integralidade. Estes Termos, em conjunto com a Política de Privacidade do App, constituem o acordo integral entre o Usuário e o Desenvolvedor quanto ao uso do Serviço, substituindo quaisquer acordos anteriores sobre o mesmo objeto.

13.2 Nulidade Parcial. Caso qualquer disposição destes Termos seja considerada inválida ou inexecutável por autoridade competente, as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.

13.3 Não Renúncia. A tolerância do Desenvolvedor quanto ao descumprimento de qualquer disposição não constituirá renúncia ao direito de exigí-la no futuro.

13.4 Cessão. O Usuário não poderá ceder ou transferir seus direitos ou obrigações decorrentes destes Termos sem o consentimento prévio e escrito do Desenvolvedor.

Cláusula 14 — Foro e Lei Aplicável

Estes Termos são regidos pelas leis da **República Federativa do Brasil**. Fica eleito o foro da **Comarca do Rio de Janeiro — RJ** para dirimir quaisquer controvérsias

decorrentes destes Termos, ressalvada a competência de juizado especial cível quando aplicável nos termos da Lei nº 9.099/1995, em favor do Usuário consumidor.

Referências Legais

Diploma Legal	Relevância
Constituição Federal, art. 5º, VI e IX	Liberdade de crença e de expressão
Constituição Federal, art. 216	Patrimônio cultural imaterial afro-brasileiro
Lei nº 13.709/2018 (LGPD)	Proteção de dados pessoais e dados sensíveis
Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)	Responsabilidade de provedores de aplicações
Lei nº 8.078/1990 (CDC)	Direitos do consumidor em relações digitais
Lei nº 8.069/1990 (ECA)	Proteção de crianças e adolescentes
Lei nº 9.610/1998 (LDA)	Direitos autorais sobre conteúdo do App
Lei nº 7.716/1989 e Lei nº 9.459/1997	Crimes de racismo e intolerância religiosa
Convenção UNESCO 2003	Patrimônio cultural imaterial

Estes Termos de Serviço foram elaborados para o aplicativo Axé — Guia Espiritual de Umbanda e Candomblé. Recomenda-se a revisão periódica por profissional jurídico especializado em direito digital e proteção de dados para garantir conformidade contínua com a legislação brasileira vigente.
